

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 85/2535

ธนาคาร สยาม จำกัด

โจทก์

พันตรี สม ชาย มะลิ พัน ธิ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 856

หนี้เงินนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224บัญญัติให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้นตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่ทำกันไว้ จำเลยยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์สำหรับเงินที่เบิกเกินบัญชีร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปีส่วนจำนวนเงินที่เบิกเกินวงเงินตามสัญญาจำเลยยอมเสียร้อยละสิบเก้าต่อปี เช่นนี้เมื่อมีการเลิกสัญญาโจทก์จึงมีเหตุตามสัญญาที่จะเรียกดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปีต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เดิมชื่อธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัดโจทก์มอบอำนาจให้นางลินจง สุวัฑฒะพงศ์ ฟ้องคดีแทน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2525 จำเลยได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับธนาคารโจทก์สาขาบ้านโป่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 ได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารโจทก์ จำนวนเงินไม่เกิน 280,000 บาท มีกำหนดเวลา 12 เดือน โดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปี ส่วนที่เบิกเกินวงเงินยอมเสียอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปี ยอมให้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันและนำผลดอกเบี้ยนั้นเข้าหัก

บัญชีเป็นรายเดือนกับยอมให้ติดดอกเบี้ยยทบต้นได้ตามประเพณีของธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกัน จำเลยมอบใบรับฝากประจำเลขที่ 1065 จำนวนเงิน 280,000 บาท โดยตกลงให้โจทก์หักเงินฝากนั้นโอนชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได้ จำเลยนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีหลายคราว วันที่ 4 กันยายน 2527 จำเลยโอนเงินฝากประจำเพื่อลดยอดหนี้เป็นเงินจำนวน 290,330.28 บาท ปรากฏว่าในวันนั้น จำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีอยู่อีก 243,041.43 บาท หลังจากนั้น จำเลยมิได้นำเงินเข้าฝากและสั่งถอนเงินอีก คงมีแต่ยอดดอกเบี้ยยทบต้นตามประเพณีของธนาคาร ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญาหักถอนบัญชี จำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีอยู่ทั้งสิ้น 339,398.08 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยยอัตราร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 ถึงวันฟ้องเป็นจำนวน 16,718.84 บาท และดอกเบี้ยยอัตราดังกล่าวของต้นเงินนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคล เดิมจะซื้อธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด จะมอบอำนาจให้นางลินจง สุวัฑฒะพงศ์ฟ้องคดีแทน และนายวุฒิชัย ปุณณลิ้มปกุล จะมีอำนาจทวงถามหนี้จากจำเลยแทนโจทก์หรือไม่จำเลยไม่รับรอง ครบกำหนดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีแล้วโจทก์ยอมให้จำเลยกู้เงินต่อ โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่มีการทวงถาม โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องตามสัญญาไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ผิดสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาไว้โดยแจ้งชัด นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 โจทก์จึงมีสิทธิติดดอกเบี้ยยได้เพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 ยอดเงินตามฟ้องไม่มีรายละเอียดการคำนวณให้แจ้งชัดพอที่จำเลยจะต่อสู้คดีได้ฟ้องโจทก์ส่วนนี้จึงเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 339,398.08 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยยร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะ

ชำระเสร็จแก่โจทก์และให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความ 4,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 3,000 บาท แทน
โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างวินิจฉัยมา
โดยจำเลยมิได้โต้แย้งรับฟังยุติได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เดิมชื่อธนาคารเอเชียทรัสต์ จำกัด และได้มอบอำนาจ
ให้นางลินจง สุวัฑฒะพงศ์ ฟ้องคดีแทน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2525 จำเลยได้เปิดบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันไว้กับธนาคารโจทก์สาขาบ้านโป่ง บัญชีเลขที่ 840 ตามเอกสาร
หมาย จ.3 วันที่ 31 มีนาคม 2525 จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
โจทก์เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 280,000 บาท มีกำหนด 12 เดือนและยอมให้โจทก์หัก
เงินฝากประจำจำนวน 280,000 บาทเพื่อโอนชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีได้ ตาม
สัญญาและหนังสือยินยอมเอกสารหมาย จ.4, จ.5 โจทก์โอนเงินฝากประจำของ
จำเลยหักลดยอดหนี้เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2527 แล้วปรากฏว่าจำเลยยังเป็นหนี้เบิก
เงินเกินบัญชีโจทก์อีกเป็นเงิน 243,041.43 บาท จากนั้นจำเลยไม่เคยนำเงินเข้าหัก
ทอนบัญชี สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยเลิกกันเมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2529 ซึ่งจำเลยคงเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 339,398.08 บาท คงมีปัญหาค้าง

มาสู่ศาลฎีกาแต่เพียงว่า หลังจากเลิกสัญญากันแล้วโจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากจำเลยร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปีได้อีกต่อไปหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในเรื่องดอกเบี้ยจำเลยมิได้ต่อสู้ว่าอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและที่โจทก์เรียกร้องให้ชำระต่อมาภายหลังจากการเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายคงต่อสู้แต่เพียงว่าสัญญาไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ผิดสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาไว้โดยแจ้งชัด นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 โจทก์จึงติดดอกเบี้ยยได้เพียงร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 เท่านั้น แต่หนี้เงินนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคแรก บัญญัติว่าให้ติดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น โจทก์มีนางลินจง สุวัคคะพงศ์ ผู้จัดการธนาคารโจทก์ สาขาบ้านโป่งเป็นพยานเบิกความประกอบสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีตามเอกสารหมายเลข 4 ว่า ตามสัญญาที่ทำกันไว้ จำเลยตกลงยอมเสียดอกเบี้ยให้โจทก์สำหรับเงินที่เบิกเกินบัญชีร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปี ส่วนจำนวนเงินที่เบิกเกินวงเงินตามสัญญา จำเลยยอมเสียร้อยละสิบเก้าต่อปี เช่นนี้เมื่อมีการเลิกสัญญาโจทก์จึงมีเหตุตามสัญญาที่จะเรียกดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าครึ่งต่อปีต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้น และตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1808/2512 ระหว่างธนาคารนครหลวงไทย จำกัด โจทก์บริษัทหอเมอร์ไทย (1955) จำกัด กับพวก จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ไม่สืบแสดงให้ปรากฏชัดว่าเมื่อโจทก์หักทอนบัญชีและเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดกับจำเลยแล้วโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้เกินไปจากอัตราปกติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร โจทก์คงมีสิทธิเรียกเพียงดอกเบี้ยธรรมดา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 เท่านั้น และพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 2,000 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>